



GUIA PRÁTICO DO PACIENTE

Plano de saúde negou?

Seus direitos e o passo a passo do que fazer em cada situação — de cirurgias e medicamentos de alto custo a terapias para o autismo.

Denis Carvalho Advocacia

Direito Médico e da Saúde · OAB/GO 53.904

www.coberturaensaude.com.br

A negativa não é, necessariamente, a palavra final

Receber um “não” do plano de saúde no momento em que você ou um familiar mais precisa de cuidado é angustiante. Mas é importante saber: muitas negativas são indevidas — e existem caminhos rápidos para reverter a situação.

Este guia foi escrito em linguagem simples para ajudar você a entender seus direitos, organizar a documentação certa e agir com segurança. Ele tem caráter **informativo** e não substitui a análise individual do seu caso por um advogado.

POR QUE VALE A PENA INSISTIR

A relação entre paciente e plano de saúde é protegida pela **Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98)** e pelo **Código de Defesa do Consumidor**. Os tribunais, em especial o STJ, têm decisões consolidadas em favor do paciente em diversas situações de negativa.

O que você vai encontrar

- 1 O primeiro passo: exija a negativa por escrito
- 2 Os documentos que você deve reunir
- 3 As negativas mais comuns e seus direitos
- 4 Reajuste abusivo e cancelamento do plano
- 5 Liminar: a Justiça pode garantir o tratamento em horas
- 6 Mitos e verdades + checklist final

Exija a negativa por escrito

Esse é o passo mais importante e o mais esquecido. Quando o plano nega um procedimento, exame, medicamento ou internação, você tem o direito de receber a **recusa formal, por escrito**.

A negativa por escrito deve conter

- O **motivo** da recusa, de forma clara;
- A **cláusula contratual ou norma** em que o plano se baseou;
- A **data** e a identificação de quem negou (protocolo).

DICA

Se a negativa veio por telefone, peça o **número de protocolo** e solicite o documento por e-mail ou pelo aplicativo. Guarde tudo. Pela regra da ANS, a operadora deve informar a recusa por escrito quando solicitada.

ATENÇÃO

A demora ou o “enrolar” também é um problema. Existem **prazos máximos de atendimento** definidos pela ANS. O descumprimento desses prazos pode, por si só, caracterizar negativa.

Por que isso é tão importante

A negativa por escrito transforma uma “conversa” em **prova**. Com ela em mãos, seu advogado consegue agir com muito mais força e rapidez — inclusive para pedir uma decisão urgente à Justiça.

Reúna a documentação certa

Quanto melhor a documentação, mais rápida e segura é a solução do caso. Organize, de preferência em formato digital (fotos ou PDF), os itens abaixo.

Relatório médico

Detalhado, com o diagnóstico (CID), a justificativa e a urgência do tratamento prescrito.

Pedido / prescrição

A solicitação do procedimento, exame ou medicamento feita pelo médico.

Negativa por escrito

O documento do plano com o motivo da recusa e o protocolo.

Carteirinha e contrato

Dados do plano, número da carteirinha e cópia do contrato, se tiver.

Comprovantes de pagamento

Últimos boletos/mensalidades em dia (comprova que o plano está ativo).

Documentos pessoais

RG/CPF do paciente e, se for o caso, do responsável.

DICA DE OURO

O **relatório médico** é a peça-chave. Peça ao seu médico que descreva por que *aquele* tratamento é o indicado e o que pode acontecer se ele não for realizado. Isso pesa muito a seu favor.

Negativas mais comuns e seus direitos

Cirurgias, internações e UTI

A negativa ou a demora em autorizar cirurgia, internação ou vaga em UTI indicada pelo médico é uma das situações mais graves. Em casos de urgência, a Justiça costuma determinar o atendimento imediato.

Medicamentos de alto custo

A recusa sob o argumento de “medicamento de uso domiciliar”, “off-label” ou “fora do rol” é frequentemente questionada. O que orienta o direito ao tratamento é, em regra, a **prescrição médica** e a necessidade do paciente.

Tratamento do autismo (TEA)

Terapias como **ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia**, na quantidade indicada pelo médico, têm forte amparo. A **Lei 12.764/2012** garante direitos à pessoa com TEA, e há entendimento de que o plano não pode limitar o número de sessões necessárias.

IMPORTANTE

O famoso “rol da ANS” não é, automaticamente, um limite absoluto. Cada caso deve ser analisado à luz da prescrição médica e da legislação aplicável.

Home care (atendimento domiciliar)

Quando o home care substitui a internação e é indicado pelo médico, a negativa costuma ser considerada indevida.

Próteses, órteses e materiais

Materiais ligados ao ato cirúrgico (como próteses e stents) acompanham o direito à própria cirurgia — a escolha técnica cabe ao médico, não ao plano.

Reajuste abusivo e cancelamento

Reajustes que pesam no bolso

Aumentos muito acima do esperado — especialmente por **mudança de faixa etária** ou em **planos coletivos** — podem ser revistos quando se mostram abusivos ou sem a devida transparência.

Cancelamento unilateral

O cancelamento do plano por iniciativa da operadora, sem justa causa e sem aviso adequado, especialmente durante um tratamento em curso, é cercado de proteções ao consumidor.

NÃO PARE O TRATAMENTO

Se você está em meio a um tratamento e recebeu aviso de cancelamento ou um reajuste que não consegue pagar, busque orientação **antes** de interromper o cuidado. Muitas vezes é possível manter o tratamento por decisão judicial.

E quando o caminho é o SUS / poder público?

Quando não há plano de saúde ou quando o tratamento depende do Estado, também existem meios de exigir **medicamentos e procedimentos pelo SUS**, inclusive por via judicial, com base no direito à saúde previsto na Constituição.

Liminar: tratamento garantido em horas ou dias

Talvez a informação mais importante deste guia: quando há urgência, a Justiça pode obrigar o plano (ou o poder público) a fornecer o tratamento **rapidamente**, sem esperar o fim do processo.

O que é a tutela de urgência (liminar)

É uma decisão provisória que o juiz pode conceder logo no início da ação quando estão presentes dois elementos:

- **Probabilidade do direito** — a documentação mostra que você tem razão;
- **Risco da demora** — esperar pode causar dano grave à saúde.

NA PRÁTICA

Com relatório médico bem fundamentado e a negativa por escrito, é possível obter uma decisão em **poucas horas ou dias**, determinando que o tratamento seja realizado imediatamente, sob pena de multa.

E o atendimento online?

Hoje, a maior parte desses casos pode ser conduzida **100% à distância**: você envia os documentos pelo celular e acompanha tudo pelo WhatsApp, sem precisar sair de casa — o que é decisivo quando o tempo é curto.

Mitos, verdades e checklist

Mitos que atrapalham

"Se está fora do rol da ANS, não tem o que fazer." Nem sempre. A prescrição médica e a necessidade do paciente são determinantes.

"Processo demora anos, não adianta." Para o tratamento urgente existe a liminar, que é rápida.

"Vou ter que ir ao fórum várias vezes." Não. O caso pode ser conduzido de forma online.

Checklist: o que fazer agora

- ✓ Peça a **negativa por escrito** (com motivo e protocolo);
- ✓ Solicite um **relatório médico detalhado**;
- ✓ Reúna prescrição, carteirinha, contrato e comprovantes de pagamento;
- ✓ Não interrompa o tratamento por conta própria;
- ✓ Procure orientação jurídica **o quanto antes** — em casos urgentes, tempo é tudo.

LEMBRE-SE

Cada caso é único. Este guia mostra o caminho geral; a melhor estratégia depende da análise dos seus documentos.

FALE COM O ESCRITÓRIO

Precisa de ajuda com a sua negativa?

Se o plano de saúde negou um tratamento, exame, cirurgia ou medicamento, você pode tirar suas dúvidas e enviar seus documentos para uma análise. O atendimento é **online**, **para todo o Brasil**.

Denis Carvalho — Advogado

Direito Médico e da Saúde · OAB/GO 53.904

WhatsApp / Telefone: (62) 99258-6422

E-mail: contato@deniscarvalhoadvocacia.com.br

Site: www.coberturaensaude.com.br

Falar agora no WhatsApp →

Aviso legal: Este material tem caráter exclusivamente informativo e educativo, em conformidade com o Código de Ética e Disciplina da OAB. Não constitui consulta ou parecer jurídico, oferta de serviços, captação de clientela ou promessa de resultados. As situações descritas são gerais; cada caso deve ser analisado individualmente. As referências a leis e entendimentos dos tribunais podem sofrer alterações ao longo do tempo.

© Denis Carvalho Advocacia — www.coberturaensaude.com.br